

ADI AZUAN BIN ABDUL GHANI

lwn.

ROSEZALINA BINTI DAROS @ DAROOI

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 30 November 2020 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-041-0021-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Bantahan Awal Di Bawah Seksyen 187 Akta Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Pn. Syamimi Binti Ab Rahman dan Pn. Norrulnadiya Binti Mohd Saref daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

Peguam Syarie Responden : Tn. Fakhrul Azman Bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhrul.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 21/2/2019 yang telah menolak permohonan Bantahan Awal Pihak Perayu terhadap Kes Saman No. : 10300-017-0051-2015 dan memerintahkan Pihak Perayu (Pemohon / Defenden) membayar kos guaman sebanyak RM 2,000.00 kepada Pihak Responden (Responden / Plaintiff).

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 5/3/2019 dengan mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan pada 23/10/2019 sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan bertarikh 26/12/2019 halaman 373 - 375 sepertimana berikut –

- i. YA Hakim telah terkhilaf dari segi berdasarkan kepada Perenggan 3 sehingga Perenggan 5 di dalam Alasan Penghakiman dengan membuat pendapat dan kesimpulan bahawa Mahkamah ini mempunyai bidangkuasa dalam mendengar, membicarakan dan memutuskan kes ini kerana Responden bermastautin di dalam Negeri Selangor. Walhal kes kebenaran Poligami atau Pengesahan Nikah secara berpoligami di bawah seksyen 23 tersebut adalah kes induk yang dibuat oleh Pihak Perayu. Responden adalah isteri sedia ada diberi hak yang termaktub dengan jelas di dalam seksyen 23(9)(a) dan (b) Akta 303 untuk memulakan prosiding di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan;
- ii. YA Hakim telah terkhilaf dari segi Undang-undang berdasarkan kepada Perenggan 7 di dalam Alasan Penghakiman dengan membuat keputusan tanpa mengambilkira kemunasabahan Pihak Perayu memfailkan Bantahan Awal tersebut dalam tempoh yang munasabah. Hal ini kerana tarikh pemfailan kes Bantahan Awal ini adalah dalam tempoh yang munasabah daripada perlantikan Peguam Syarie dari Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co yang baru sahaja dilantik dan mendapat nasihat perundangan yang sewajarnya mengenai isu bidangkuasa Mahkamah Syariah;

- iii. YA Hakim telah terkhilaf apabila memutuskan bahawa Mahkamah Syariah di Negeri Selangor mempunyai bidangkuasa untuk memutuskan kes induk harta sepencarian tanpa mengambilkira hujahan Perayu yang menjelaskan bahawa isu bidangkuasa tidak boleh sama sekali ditentukan oleh pengakuan / atau penolakan mahupun persetujuan oleh pihak-pihak di dalam prosiding tersebut. Penentuan bidangkuasa perlu diputuskan kepada kriteria seperti yang termaktub dengan jelas di dalam Akta Pentadbiran Agama Islam Wilayah Persekutuan (Akta 505) yang hendaklah dibaca bersama dengan seksyen 23 (9) Akta 303 ;dan
- iv. YA Hakim telah terkhilaf apabila memutuskan bidangkuasa kepada Resonden berdasarkan peruntukan seksyen 23 EUUKIS 2003 sedangkan tiada apa-apa perintah Poligami dan / atau pengesahan pernikahan secara berpoligami diputuskan dan / atau dikeluarkan oleh mana-mana Mahkamah Syariah Selangor selari dengan seksyen 23 EUUKIS 2003 terhadap Responden. Bidangkuasa dan kuasa Mahkamah untuk mentafsir undang-undang dan bukan membuat Undang-Undang untuk memberi pertimbangan keadilan kepada mana-mana pihak di dalam apa-apa litigasi.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 30/4/1995 di Leyton, London berwalikan bapa kandung Responden. Pada 1/3/2011, Perayu telah bernikah untuk kali kedua dengan Zureen Binti Zainuddin di Masjid -E- Khalil 5/7, Sutherland Avenue, Maida Vale, London W9 2HE, United Kingdom.

[4] Perayu sebagai Pemohon Kedua telah membuat pengesahan nikah tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan pada 31/4/2011 melalui kes Permohonan No.14600-010-0304-2011, manakala isteri keduanya menjadi Pemohon Pertama. Permohonan tersebut adalah berdasarkan peruntukan seksyen 12 (2) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

[5] Pada 4/4/2011, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan telah mensabitkan pernikahan kali kedua Perayu adalah sah mengikut Hukum Syarak dan memberi kebenaran untuk pernikahan tersebut didaftarkan. Setelah pendaftaran nikah tersebut dibuat, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan Surat Perakuan Nikah No. Bil. : 2011-01614, No. 0093822.

[6] Berikutan daripada pengesahan dan pendaftaran nikah Perayu tersebut, Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian pada 18/3/2015 di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berdasarkan seksyen 23 (10) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] melalui kes Saman No. : 10300-017-0051-2015 dengan kedua-dua pihak diwakili oleh Peguam Syarie.

[7] Kes harta sepencarian tersebut telah ditetapkan untuk perbicaraan dengan keterangan Plaintiff (Responden) pada 3/7/2018. Pada peringkat ini, Perayu telah melepaskan Peguam Syarie terdahulu dan melantik Peguam Syarie yang baru. Suatu Bantahan Awal berkaitan dengan bidang kuasa telah difailkan oleh Peguam Syarie Perayu yang baru pada 7/9/2018 melalui kes Permohonan No: 10300-041-

0598-2018. Pada 21/2/2019, YA Hakim Bicara telah memutuskan Bantahan Awal Perayu (Pemohon) sepertimana berikut –

- a) Mahkamah menolak permohonan interlokutori Bantahan Awal Pemohon terhadap kes Saman No. : 10300-017-0051-2015;
- b) Mahkamah memerintahkan Pemohon membayar kos guaman sebanyak RM 2,000.00 kepada Responden.

[8] Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah telah memfailkan Notis Rayuan pada 5/3/2019 terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan empat (4) Alasan Rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu kepada dua (2) isu sahaja, iaitu –

- i. Sama ada Perayu (Pemohon) memfailkan Bantahan Awal dalam waktu yang munasabah; dan
- ii. Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf menolak Permohonan Bantahan Awal Perayu terhadap kes harta sepencarian, Kes Saman No. : 10300-017-0051-2015.

Isu Pertama : Sama Ada Perayu (Pemohon) Memfailkan Bantahan Awal Dalam Waktu Yang Munasabah

[10] Isu pertama ini adalah berkaitan dengan Alasan Rayuan Pihak Perayu yang kedua di mana Perayu menyatakan YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi Undang-undang berdasarkan kepada Perenggan 7 di dalam Alasan Penghakiman dengan membuat keputusan tanpa mengambilkira kemunasabahan Pihak Perayu memfailkan Bantahan Awal tersebut dalam tempoh yang munasabah.

[11] Peguam Perayu menghujahkan isu tempoh masa ini sepatutnya tidak wajar ditimbulkan kerana Perayu sebenarnya berhak dan boleh sahaja mengambil langkah untuk memfailkan Bantahan Awal ini pada mana-mana peringkat prosiding sekalipun. Tambahan pula, Perayu baru sahaja melantik Peguam Syariannya dari Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co dan selanjutnya memerlukan masa yang wajar untuk mendapat nasihat undang-undang terlebih dahulu.

[12] Peguam Perayu seterusnya menghujahkan bahawa YA Hakim sewajarnya mengambilkira tempoh pemfailan permohonan Bantahan Awal oleh Perayu tersebut dengan melihat kepada tempoh perlantikan Peguam Syarie baru oleh Perayu dalam menjawab isu berkenaan ketidakaturan bagi kes harta sepencarian tersebut.

[13] Peguam Responden menghujahkan bahawa permohonan yang difailkan oleh Perayu adalah merupakan satu '*afterthought*' setelah Perayu mendapat khidmat nasihat daripada Peguam Syarie yang baru dilantik oleh Perayu. Peguam Responden merujuk kepada *kes David Wong Hon Leong v. Noorazman Bin Adam*, [1995] 4 CLJ 155 di Mahkamah Rayuan memutuskan -

“We entirely agree with the approach of the learned Judge to the weight to be given to the failure of the appellant to timeously lodge a report with the police. Further, an examination of the conduct of the appellant after the commencement of the litigation ; his failure to raise this matter at the earliest opportunity in his first affidavit, and producing it, as a conjurer does, like a rabbit out of a hat; leaves us in no doubt, as it did the learned Judge, that the tale was a afterthought, the machinations of a desperate litigant trying every trick in the book to escape judgement being entered against him”

[14] Peguam Responden seterusnya menyatakan setelah tempoh 3 tahun 5 bulan, Perayu baru memfailkan Bantahan Awal ini terhadap tuntutan harta sepencarian tersebut pada 18/9/2018. Tindakan Perayu tersebut jelas telah memprejudiskan hak Responden dan melambat-lambatkan proses Mahkamah.

[15] Bagi isu ini, YA Hakim Bicara pada perenggan 7 Alasan Penghakiman (halaman 364, Rekod Rayuan) menyatakan –

“[7] Dalam kes ini, perbicaraan harta sepencarian telah berjalan sehingga selesai keterangan Responden dan proses selanjutnya adalah untuk keterangan Pemohon. Kes ini telah berjalan sejak tahun 2015 dan Peguam Pemohon sebelum ini tidak pernah membangkitkan isu berkaitan dengan bidangkuasa tersebut. Oleh itu, Mahkamah berpandangan tindakan Pemohon membangkitkan isu bidangkuasa ini adalah bertujuan untuk melengah-lengahkan proses perbicaraan dan ini telah membuang masa Mahkamah dan telah mengakibatkan ketidakadilan kepada Pihak Responden untuk mendapatkan haknya”

[16] Berkaitan isu tempoh masa pemfailan Bantahan Awal ini, sukacita kami merujuk kepada peruntukan seksyen 6 ETMMSS 2003 yang menyatakan –

Seksyen 6 - Permohonan Untuk Mengetepikan Kerana Tak Teratur

Apa-apa permohonan untuk mengetepikan apa-apa prosiding, langkah yang diambil dalam apa-apa prosiding atau apa-apa dokumen, penghakiman atau perintah dalamnya kerana tak teratur tidaklah boleh dibenarkan melainkan jika permohonan itu dibuat dalam masa yang munasabah dan sebelum pihak yang memohon itu telah mengambil apa-apa langkah baru selepas menyedari tentang ketakteraturan itu.

[17] Bantahan Awal boleh difailkan oleh mana-mana pihak jika berlaku salah satu ketakakuran berkaitan dengan bidangkuasa, pliding / kertas kausa dan / atau relif tuntutan / permohonan yang dimohon. Selari dengan peruntukan seksyen 6 ETMMSS 2003, sesuatu Bantahan Awal hendaklah dibuat ‘diawal’ iaitu sebelum sesuatu tindakan lain dilaksanakan.

[18] Bagi suatu Bantahan Awal tentang bidangkuasa, ia sewajarnya dibangkitkan setelah Pihak Defenden / Responden menerima Saman Pernyataan Tuntutan atau Notis dan Afidavit Sokongan. Perkara ini dinyatakan oleh Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di dalam kes ***Anuar Bin Noordin lwn. Rozana Binti Ramli, Kes Mal (Rayuan) No. : 14000-041-0039-2018*** yang diputuskan pada 10 September 2019, di mana Panel Rayuan telah merujuk kepada kes ***Ahamad Bin Ngah & Anor v. Asmara Bin Sulong & Ors [2013] 3 ShLR***, halaman 30 yang menyatakan –

“Sekali lagi kami tegaskan bahawa pendekatan yang sewajarnya bagi melaksanakan tugas mendengar sesuatu bantahan awal berkaitan dengan persoalan kausa tindakan ialah Mahkamah hanya perlu meneliti Saman dan Pernyataan Tuntutan Plaintiff bagi menilai sama ada ia dapat memberi gambaran kewujudan sesuatu kausa

tindakan atau sebaliknya. Kesimpulan-kesimpulan yang memerlukan keterangan lanjut pihak-pihak sebaliknya dielakkan”

[19] Bantahan Awal yang difailkan oleh Perayu ini pada 18/9/2018 adalah berkaitan dengan bidang kuasa. Bantahan Awal ini hanya dibangkitkan oleh Perayu setelah Responden (Plaintif) selesai memberi keterangannya. Jika dilihat kepada tempoh masa pemfailan Bantahan Awal, kami dapati ia telah dibangkitkan setelah berlalunya beberapa tindakan di peringkat pliding dan prosiding kes harta sepencarian tersebut juga telah memasuki fasa perbicaraan.

[20] Pada hemat kami tindakan pemfailan Bantahan Awal ini dibangkitkan pada masa yang tidak munasabah lebih-lebih lagi sejak dari awal prosiding, Perayu telah diwakili oleh Peguam Syarie yang bertauliah ketika itu. Masa yang munasabah ini tidak boleh diambil kira dengan melihat kepada tempoh perlantikan Peguam Syarie Perayu yang baru dalam menjawab isu berkenaan ketidakaturan, sebaliknya ia perlu dibuat diawal prosiding iaitu setelah Perayu menerima Saman dan Pernyataan Tuntutan kes harta sepencarian tersebut sepertimana yang dinyatakan di dalam kes *Anuar Bin Noordin lwn. Rozana Binti Ramli, Kes Mal (Rayuan) No. : 14000-041-0039-2018* tersebut.

[21] Kami berpuashati menyatakan bahawa adalah menjadi suatu kenyataan yang dangkal apabila menyatakan Bantahan Awal terhadap bidangkuasa ini boleh dibangkitkan di mana-mana peringkat prosiding tanpa sebarang sandaran rujukan atau undang-undang yang jelas. Justeru itu, kami bersetuju dengan hujahan Peguam Responden dan penghakiman YA Hakim Bicara bahawa pemfailan Bantahan Awal tersebut adalah suatu yang *‘after thought’* dan cuba melengahkan proses perbicaraan kes harta sepencarian tersebut.

Isu Kedua : Sama Ada YA Hakim Bicara Terkhilaf Menolak Permohonan Bantahan Awal Perayu Terhadap Kes Harta Sepencarian, Kes Saman No. : 10300-017-0051-2015.

[22] Isu kedua ini adalah berkaitan dengan Alasan Rayuan Perayu yang pertama, ketiga dan keempat. Bantahan Awal yang dibuat oleh Perayu ini adalah terhadap bidangkuasa pemfailan kes induk tuntutan harta sepencarian yang telah difailkan oleh Responden. Sukacita kami nyatakan asas untuk memfailkan sesuatu tuntutan harta sepencarian apabila wujud 3 keadaan iaitu -

- i. Bila berlakunya penceraian di antara pasangan suami isteri;
- ii. Bila berlakunya kematian salah seorang atau kedua-dua (suami isteri); dan
- iii. Bila wujudnya kebenaran untuk berpoligami atau kebenaran mendaftarkan sesuatu pernikahan poligami.

[23] Tiga keadaan tersebut telah dinyatakan oleh Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Mohd. Razali Bin Ibrahim lwn. Adnan Bin Shafiei dan 5 Yang Lain, Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0121-2017* (diputuskan pada 27 Ogos 2019) yang diringkaskan sepertimana berikut –

- a) *Seksyen 2 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] mentafsirkan bahawa harta sepencarian ertinya harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.*
- b) *Kuasa asal Mahkamah Tinggi Syariah untuk memutuskan tuntutan harta sepencarian ini telah diberikan oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] di bawah seksyen 61(3)(b)(iv).*

- c) Terdapat dua peruntukan khusus di dalam EUUKIS 2003 berkaitan tuntutan harta sepencarian iaitu di bawah seksyen 122 (1) dan (3) iaitu memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk memutuskan tuntutan harta sepencarian apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat satu perintah perceraian. Peruntukan seksyen 23 (10) pula memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian apabila meluluskan satu permohonan poligami.
- d) *Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5 Tahun 2003 (Masa Dibolehkan Membuat Tuntutan Harta Sepencarian)* telah menyatakan bahawa masa tuntutan harta sepencarian ini boleh dibuat sama ada semasa **tuntutan perceraian, selepas perceraian atau selepas kematian**.
- e) Telah ada satu fatwa yang menjelaskan bahawa jika berlaku kematian, pihak yang hidup boleh memohon pengisytiharan harta sepencarian sebelum harta itu menjadi harta pusaka. Fatwa tersebut telahpun diwartakan pada 23/6/2005 bertajuk **Harta Sepencarian Selepas Kematian Salah Satu Pihak Dalam Perkahwinan Di Negeri Selangor** dan ianya mengikat orang Islam dan juga Mahkamah di Negeri Selangor sesuai dengan seksyen 49 EPAIS 2003.

[24] Apabila wujudnya salah satu keadaan di atas, mana-mana pihak sama ada si suami atau si isteri boleh membuat tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah berdasarkan peruntukan seksyen 122 dan 23 (10) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] serta Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5 Tahun 2003.

[25] Bagi kes induk harta sepencarian yang difailkan oleh Responden ini adalah berdasarkan peruntukan seksyen 23 (10) EUUKIS 2003. Manakala Bantahan Awal oleh Perayu adalah berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah yang boleh

mendengar kes tuntutan harta sepencarian tersebut, di mana Pihak Perayu mendakwa bahawa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tidak berbidang kuasa untuk mendengar kes tersebut sebaliknya Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berbidangkuasa.

[26] Alasan Bantahan Awal ini adalah kerana Perayu telah memperolehi Perintah Pengesahan Nikah di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, maka sewajar kes harta sepencarian tersebut difailkan di Mahkamah yang sama selari dengan peruntukan seksyen 23 (9) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303].

[27] Melalui penelitian terhadap Rekod Rayuan, kami temui beberapa dapatan yang penting, iaitu –

- i. Responden memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor melalui kes Saman No. : 10300-017-0051-2015 berdasarkan seksyen 23 (10) EUUKIS 2003;
- ii. Semasa memfailkan tuntutan tersebut adalah Responden adalah pemastautin Negeri Selangor yang beralamat di No. 31, Jalan Polo Air 13/58B, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor;
- iii. Pernikahan kali kedua Perayu telah disahkan dan didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berdasarkan peruntukan seksyen 12 (2) Akta 303 melalui kes Permohonan No. : 14600-010-0304-2011;

- iv. Semasa permohonan pengesahan nikah tersebut difailkan, Perayu adalah Pemohon Kedua yang beralamat di No. 31, Jalan Polo Air 13/58B, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor. Pemohon Pertama adalah isteri kedua Perayu.

[28] Pada hemat kami, melalui dapatan yang diperolehi tersebut, kami yakin Pihak Perayu tidak hadir ke Mahkamah bagi menyelesaikan kes-kes yang dihadapinya dengan '*tangan yang bersih*' (*unclean hand*). Perayu memfailkan permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan sebagai Pemohon Kedua dan bukannya sebagai Pemohon Pertama bagi mengesahkan pernikahan poligaminya, sedang Perayu ketika itu adalah pemastautin di Negeri Selangor.

[29] Asas sandaran undang-undang yang digunakan oleh Perayu ketika membuat permohonan pengesahan nikah adalah di bawah peruntukan seksyen 12 (2) Akta 303 dan ia bukannya disandarkan kepada peruntukan seksyen 23 Akta 303 sedangkan Perayu sendiri tahu ia telah berpoligami. Sebaliknya apabila kes tuntutan harta sepencarian difailkan oleh Responden di Negeri Selangor, Perayu hanya membuat Bantahan Awal setelah prosiding memasuki perbicaraan atas alasan bidangkuasa dan pelantikan Peguam Syariyenya yang baru.

[30] Bagi merungkai kemelut ini, sukacita kami kemukakan kes ***Zalela Binti Abd Aziz lwn. Kaharudin Bin Md Salleh, JH 43 (1)***, di mana Panel Rayuan Negeri Selangor menjelaskan tentang maksud kepada peruntukkan seksyen 122 dan 23 (10) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, iaitu –

[11] Berdasarkan peruntukan seksyen 23(10) EUUKIS dan No. 5 Tahun 2003 tersebut, bolehlah disimpulkan bahawa seksyen 122 EUUKIS hanya memperuntukkan kuasa kepada Mahkamah yang membenarkan perceraian atau membuat perintah perceraian membuat perintah berkenaan dengan harta sepencarian dan dalam masa yang sama tidaklah menghalang kuasa Mahkamah membuat perintah berkaitan dengan harta sepencarian berdasarkan peruntukan-peruntukan lain yang sedia ada.

[12] Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa asas utama tuntutan harta sepencarian boleh didengar dan diputuskan apabila pihak yang menuntut tersebut memenuhi peruntukan seksyen 2 dan 4 EUUKIS 2003 iaitu ;

Seksyen 2 - "bermastautin" ertinya tinggal tetap atau pada kelazimannya bermukim dalam sesuatu kawasan yang tertentu.

Seksyen 4 - Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Selangor dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Selangor tetapi tinggal di luar Negeri itu.

[31] Apabila pernikahan kali kedua Perayu telah disahkan dan didaftarkan, maka hak Responden untuk memfailkan harta sepencarian atas faktor suami telah berpoligami telah wujud secara automatik. Walaubagaimanapun pengesahan dan pendaftaran nikah Perayu tersebut tidak dibuat berdasarkan seksyen 23 Akta 303, sebaliknya di bawah peruntukan seksyen 12 (2) Akta 303. Oleh itu, *locus* untuk Responden memfailkan kes harta sepencarian tersebut di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tidak wujud berdasarkan seksyen 23 (9) Akta 303, lebih-lebih lagi Responden bukanlah pemastautin Wilayah Persekutuan berdasarkan alamat tempat tinggalnya.

[32] Berdasarkan situasi tersebut, kami berpuashati menyatakan bahawa *locus standi* bagi Responden memfailkan tuntutan harta sepencarian adalah di Negeri Selangor kerana Responden telah memenuhi peruntukan seksyen 2 dan 4 EUUKIS 2003 disebabkan beliau adalah pemastautin Negeri Selangor. Keadaan Responden ini adalah sama dengan apa yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Syariah Selangor di dalam *Zalela Binti Abd Aziz lwn. Kaharudin Bin Md Salleh* tersebut.

[33] Oleh yang demikian, kami berpuashati menyatakan bahawa YA Hakim Bicara adalah tidak terkhilaf dalam memutuskan untuk menolak Bantahan Awal yang dibangkitkan oleh Perayu tersebut.

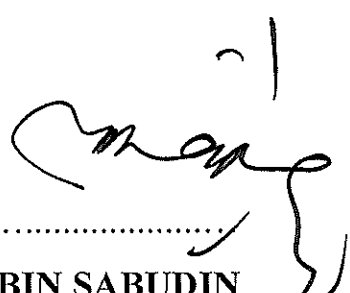
[34] Berdasarkan ulasan yang kami kemukakan terhadap dua isu yang dinyatakan, kami berpuashati bahawa Perayu gagal menunjukkan kepada kami bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak Permohonan Bantahan Awal Perayu terhadap kes harta sepencarian tersebut. Kami juga berpendapat Responden berhak diawardkan / diberikan kos prosiding akibat daripada pemfailan kes rayuan ini atas pertimbangan masa, tenaga dan usaha yang telah dikeluarkan serta dicurahkan oleh Responden bagi pengurusan dan prosiding kes rayuan ini, di samping itu juga prosiding rayuan ini telah memberi kesan dan telah menyebabkan kes induk harta sepencarian tersebut secara tidak langsungnya telah terhenti prosidingnya.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.
2. Mahkamah perintahkan Perayu membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 5,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



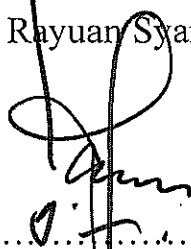
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK ~~HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor